СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Северна Македонија, претседателот на Република Северна Македонија и претседателот на Собранието на Република Северна Македонија издаваат

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за пензиското и инвалидското осигурување,

што Собранието на Република Северна Македонија го донесе на седницата одржана на 3 септември 2026 година.

Бр. 08-5456/1
3 септември 2026 година
Скопје

Претседател на Република
Северна Македонија,
Гордана Силјановска Давкова, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Северна Македонија,
Африм Гаши, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ

Член 1

Во Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 98/12, 166/12, 15/13, 170/13, 43/14, 44/14, 97/14, 113/14, 160/14, 188/14, 20/15, 61/15, 97/15, 129/15, 147/15, 154/15, 173/15, 217/15, 27/16, 120/16, 132/16, 27/18, 35/18, 220/18 и 245/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 180/19, 275/19, 31/20, 267/20, 67/22, 79/23, 193/24, 75/25, 154/25, 269/25 и 62/26), членот 156 се менува и гласи:

„(1) Со Фондот управува Управниот одбор.

(2) Управниот одбор има седум члена кои ги именува Владата на Република Северна Македонија за време од пет години. Од вкупниот број на членови, пет члена се именуваат на предлог од:

- Министерството за социјална политика, демографија и млади еден претставник,
- Министерството за финансии еден претставник,
- репрезентативниот синдикат член на Економско социјалниот совет еден претставник,
- репрезентативно здружение на работодавачите член на Економско социјалниот совет еден претставник и
- Сојузот на здруженијата на пензионерите на Македонија еден претставник.

(3) Управниот одбор од своите редови избира претседател и заменик-претседател за време од една година.

(4) За член на Управниот одбор може да биде именувано лице кое ги исполнува условите за именување утврдени со Законот за високи раководители.

(5) Член на Управниот одбор се именува во постапка утврдена согласно со Законот за високи раководители.

(6) Управниот одбор на Фондот, најмалку еднаш годишно, поднесува извештај за својата работа на усвојување до Владата на Република Северна Македонија.“.

Член 2

Членот 158 се менува и гласи:

„(1) На член на Управниот одбор мандатот му престанува со истекот на мандатот, а пред истекот на мандатот се разрешува и мандатот му престанува по сила на закон согласно со Законот за високи раководители.

(2) Покрај случаите од ставот (1) на овој член, член на Управниот одбор може да биде разрешен и ако:

1) неоправдано отсуствува од седниците на Управниот одбор најмалку двапати едно по друго;

2) му престанал основот врз кој е предложен;

3) дополнително се утврди дека има личен интерес, интерес преку трето лице или интерес по која било друга основа, кој може да влијае врз неговата независност и непристрасност.“.

Член 3

Членот 159 се менува и гласи:

„(1) Фондот има директор и заменик-директор кои ги именува Управниот одбор.

(2) За именување на директор и заменик-директор се спроведува постапка согласно со Законот за високи раководители.

(3) За директор, односно заменик- директор на Фондот може да биде именувано лице кое ги исполнува условите за именување утврдени со Законот за високи раководители.

(4) Согласност на одлуката за именување директор, односно заменик-директор на Фондот дава Владата на Република Северна Македонија.

(5) По именувањето на директорот, односно заменик-директорот на Фондот се склучува менаџерски договор меѓу именуваниот директор, односно заменик- директорот и Управниот одбор.

(6) Мандатот на директорот, односно заменик-директорот трае пет години.

(7) По истекот на рокот од ставот (6) на овој член истото лице може повторно да биде именувано за директор, односно заменик-директор.

(8) Директорот го претставува и застапува Фондот.“.

Член 4

Членот 160 се брише.

Член 5

Членот 162 се менува и гласи:

„(1) На директорот, односно заменик-директорот на Фондот мандатот му престанува со истекот на мандатот, а пред истекот на мандатот се разрешува и мандатот му престанува по сила на закон, согласно со Законот за високи раководители.

(2) Покрај случаите од ставот (1) на овој член, директорот, односно заменик-директорот на Фондот може да биде разрешен и ако:

1) го попречува или на друг начин го оневозможува остварувањето на правата и обврските на корисниците на права од пензиското и инвалидското осигурување и

2) во рок од два последователни квартала Фондот покажува негативни финансиски резултати во работењето.

(3) Директорот, односно заменик-директорот на Фондот може да биде разрешен и на предлог на министерот за социјална политика, демографија и млади, во случаите од ставот (2) на овој член, при вршење на правото на надзор.“.

Член 6

Во член 162-а во ставот (1) зборовите: „по распишан јавен конкурс, но не подолго од шест месеци“ се заменуваат со зборовите: „согласно со постапка утврдена со Законот за високи раководители, но не за период подолг од шест месеци“.

Член 7

Директорот и заменик-директор на Фондот именувани до денот на започнувањето со примената на овој закон продолжуваат да ја вршат функцијата до истекот на мандатот за кои се именувани.

Член 8

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, а ќе започне да се применува од 1 октомври 2026 година.